ДОГОВОР № СП.23.12.033

на оказание услуг по организации и проведению физкультурных мероприятий

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО", именуемое в дальнейшем Университет ИТМО или Исполнитель, в лице начальника Управления по работе с общежитиями Платоновой Л.М., действующего на основании Доверенности № 48-07-23099 от «01» января 2023 г, с одной стороны, и обучающийся факультета ~~СПО~~ ПИнКТ группы П113126

Брагин Роман Андреевич.

фамилия, имя, отчество

проживающий в общежитии № 2 Университета ИТМО (далее – Общежитие), комната № 85 именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Университет ИТМО оказывает Заказчику услуги по организации и проведению физкультурных мероприятий, под которыми понимаются организованные занятия физической культурой (далее – Занятия) в целях физического и интеллектуального развития способностей Заказчика, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития (далее – Услуги).

1.2. Услуги оказываются в помещенияхОбщежития с использованием спортивных тренажеров,оборудования и инвентаря, принадлежащихИсполнителю.

1.3. Услуги оказываются по адресуместа нахожденияОбщежития в помещениях, специально оборудованных для целей оказания Услуг.

1.4. Период оказания Услуг:

- начало: 19.09.2023
- окончание: 31.08.2024

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Университет ИТМО обязуется:

- обеспечить доступ Заказчика в помещения для проведения Занятий;
- оснастить помещения, в которых проводятся физкультурные мероприятия, спортивными тренажерами, оборудованием и инвентарем,атакже иным имуществом, необходимым для проведения Занятий, и предоставить возможность их использования Заказчиком;
-оказать Услуги, предусмотренные настоящим Договором, своевременно и качественно;
-обеспечить надлежащее функционирование спортивных тренажеров, оборудования и инвентаря, а также вспомогательного оборудования в помещениях Общежития, предназначенных для проведения Занятий;
-организовать работу технических служб и технических средств, необходимых для обеспечения Занятий.

2.2. Заказчик обязуется:

- соблюдать режим потребления Услуг (проведения Занятий), установленный Исполнителем;
-соблюдать требования эпидемиологической безопасности при потреблении Услуг, в том числе, соблюдать социальное дистанцирование, контроль температуры и самочувствия;
-ознакомиться под подпись с Положением об организации занятий физической культурой в общежитиях Университета ИТМО и выполнять все требования указанного Положения;
- бережно относиться к предоставляемому в пользование на время занятийимуществу Исполнителя, а в случае утери либо поломки имущества в полном размере возместить ущерб Университету ИТМО;

-соблюдать правила безопасности при занятии физической культурой, и
спортивных тренажеров, оборудования и инвентаря;
-соблюдать правила эксплуатации спортивных тренажеров, оборудования и инвента
-перед началом оказания Услуг предоставить медицинскую справку об отс
ограничений для занятий физической культурой;
- самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье и не ставить
угрозу здоровье окружающих. При наличии хронических, инфекционных, кожн
заболеваний, а также болезней внутренних органов воздержаться от посещения Занятий;
- при посещении Занятий внимательно относиться к личным вещам, не оставлять их без
присмотра, не доверять их другим лицам;
- осуществлять страхование своей жизни и здоровья за собственный счет;
- своевременно уведомлять Исполнителя о наличии уважительной причины отсутствия на Занятиях.

2.3. Университет ИТМО имеет право:
-отказать Заказчику в заключении договора на новый срок, если в период действия настоящего Договора Заказчик допускал нарушения условий Договора;
- в случае обнаружения у Заказчика явных признаков заболевания временно отстранить его от посещения Занятий до полного выздоровления.

2.4. Заказчик имеет право:
- принимать участие в спортивных соревнованиях, организованных Исполнителем в месте проведения Занятий;
-требовать от Университета ИТМО предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

3. Основания для изменения и расторжения договора

3.1. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор при условии возмещения Университету ИТМО фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.

3.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке по инициативе Университета ИТМО допускается в случаях:
- умышленного разрушения или повреждениеимущества, предоставляемого Исполнителем в пользование Заказчику на время Занятий;
-систематического или однократного грубого нарушения прав и законных интересов лиц, участвующих в Занятиях одновременно с Заказчиком;
- систематического или однократного грубого нарушения Положения об организации занятий физической культурой в общежитиях Университета ИТМО;
-расторжения договора найма помещения в Общежитии.

3.4. Все изменения в Договоре оформляются в письменном виде путем заключения дополнительных соглашений к Договору.

4. Ответственность сторон

4.1. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья при посещении Занятий

4.2. Заказчик подтверждает то, что он не вправе требовать от Исполнителя какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного его здоровью, если такой вред был получен в результате нарушения Правил техники безопасности и требований Договора.

4.3. Заказчик несет материальную ответственность за повреждение, утрату и/или порчу оборудования и имущества, находящегося в месте проведения Занятий. Размер компенсации за причиненные повреждения равен причинённому ущербу.

4.4. Исполнитель не несет ответственности за утерянные или оставленные без присмотра вещи Заказчика.
4.5. В остальном, что не предусмотрено Договором, в случае ненадлежащего исполнения условий Договора одной из сторон, повлекшего неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно действующему законодательству Российской Федерации
4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора.

5. Иные условия.
5.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один - для Заказчика, второй - для Университета ИТМО.
5.3. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что он:
- ознакомлен с Положением об организации и проведении занятий физкультурных мероприятий в общежитиях Университета ИТМО, Правила безопасного поведения в комнатах для занятий ФК, правилами пожарной безопасности, правилами техники безопасности при проведении Занятий и обязуется их соблюдать;
- не имеет медицинских противопоказаний для посещения Занятий;
5.4. Договор действует с даты, указанной в правом верхнем углу первой страницы Договора, и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.

6. Реквизиты и подписи сторон

Университет ИТМО

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО" (Университет ИТМО)
Адрес:197101, г. Санкт - Петербург, Кронверкский пр., д. 49, лит. А,
ИНН 7813045547 КПП 781301001, р/сч 40503810490274000001 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790, ОГРН 1027806868154, ОКТМО 40390000
Начальник Управления по работе с общежитиями _____ Л. М. Платонова
Телефон для связи (812) 575-63-11,
Эл. почта: loro2007@mail.ru

Заказчик

Брагин Роман Андреевич
фамилия, имя, отчество

Паспорт серии 0519 № 717 667 выдан «20» сент. 19 г.
УМВД России по Приморскому краю
наименование органа, выдавшего документ
действителен до «__» ____ г
Адрес регистрации по месту жительства (постоянного):
Приморский край, г. Уссурийск
ул. Пушкина д 32. кв 58
Моб. телефон: +8914 668 65 96
Эл. почта: bragin.rom2002@gmail.com

_____ подпись Брагин Р.А фамилия, инициалы